

Reflexión y estudio de caso: interpretación jurídica

Semana 7 - Interpretación jurídica
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
González Rodríguez

Fecha de realización: 28 de mayo de 2026
Roma Norte, Ciudad de Mexico

Resumen

Objetivo: Analizar la interpretación jurídica y sus métodos (literal, histórica, teleológica y sistemática), incorporar hermenéutica y argumentación, y aplicar estos criterios al estudio de dos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el delito de violación.

Postura de análisis: La interpretación jurídica no es un trámite técnico; es el punto donde el sistema decide qué derechos protege y qué límites impone al poder punitivo. Si la interpretación se ancla en estereotipos o formalismos, la norma pierde su función de garantía; si se sostiene con hermenéutica y argumentación, puede corregir sesgos y producir decisiones más justas.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Reflexión	1
2.1. Definición de conceptos fundamentales	2
2.2. Métodos de interpretación	2
3. Análisis de caso	4
3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)	4
3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equipada (CDMX)	7
4. Conclusiones	10
Referencias	11

Índice de Tablas

1. Argumentos a favor del criterio 1	5
2. Argumentos en contra del criterio 1	6
3. Argumentos a favor del criterio 2	9
4. Argumentos en contra del criterio 2	10

1. Introducción

Interpretar una norma no es solo leerla; es definir su sentido operativo dentro del sistema jurídico. En ese acto se decide qué derechos se protegen, qué conductas se consideran legítimas y qué límites se imponen al poder punitivo. Por eso la interpretación funciona como un criterio de control, no como un trámite mecánico.

En materia penal, la forma de interpretar conceptos como violencia o consentimiento determina si el sistema reconoce la vulnerabilidad de la víctima o reproduce estereotipos. Las dos tesis de la SCJN sobre el artículo 175 de los códigos penales de Jalisco y de la Ciudad de México muestran este giro interpretativo al ampliar el entendimiento de la violencia física y al descartar la incapacidad de resistencia como consentimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

La reflexión que sigue parte de los métodos de interpretación, la hermenéutica y la argumentación jurídica, y después aplica esos criterios al análisis de ambos precedentes. La posición de fondo es que interpretar exige justificar con razones y con efectos reales: lo que se decide en una sentencia termina definiendo la protección efectiva de los derechos.

Criterio de análisis

Para evitar que el trabajo se convierta en un resumen de fuentes, el análisis se organiza en dos planos. Primero se fija una postura conceptual sobre la interpretación jurídica; después se revisa cada precedente a partir del texto normativo, los hechos, el problema jurídico, los criterios interpretativos, los argumentos y la consecuencia. Esa estructura ayuda a mantener una redacción personal: no se repite la tesis judicial, sino que se explica qué controla, qué corrige y qué riesgos interpretativos deja abiertos.

2. Reflexión

La interpretación jurídica es el proceso mediante el cual se atribuye sentido a las normas para resolver problemas concretos; no es un acto neutral, sino una decisión que conecta texto, contexto y consecuencias. Por eso la interpretación opera como un filtro de validez práctica: define cómo se protege un derecho y qué conductas se sancionan (Hernández Manríquez, 2019).

La importancia de interpretar correctamente una norma dentro del sistema jurídico mexicano radica en que el texto legal, por sí solo, no resuelve todos los casos. Hernández Manríquez sostiene que la hermenéutica jurídica permite comprender el Derecho desde su contexto,

sus fines y sus efectos, no solo desde la literalidad de las palabras (Hernández Manríquez, 2019). Retomo esa idea porque, en el contexto mexicano, muchas controversias jurídicas aparecen precisamente cuando una lectura gramatical resulta insuficiente para proteger derechos o para controlar abusos de poder. Desde mi perspectiva, interpretar es decidir qué peso tendrá la norma en la vida real: si se aplica de forma rígida, puede producir injusticia; si se interpreta con método, puede convertirse en una herramienta de garantía.

2.1. Definición de conceptos fundamentales

Interpretación jurídica. Es la actividad intelectual y práctica mediante la cual se determina el sentido y alcance de una norma para hacerla operativa frente a un caso concreto. Su relevancia no consiste solo en aclarar palabras, sino en fijar cómo se traducen en consecuencias jurídicas reales (Hernández Manríquez, 2019). En otras palabras, interpretar es convertir el texto legal en una decisión aplicable.

Hermenéutica jurídica. Es el enfoque que permite comprender la norma dentro de su contexto histórico, social, institucional y axiológico. No se limita a preguntar qué dice el texto, sino qué significado adquiere cuando se relaciona con principios, fines y condiciones reales de aplicación (Hernández Manríquez, 2019). Por eso resulta indispensable cuando una lectura puramente gramatical deja fuera el problema humano que la norma debe resolver.

Argumentación jurídica. Es la justificación racional de la interpretación elegida. Su función consiste en mostrar por qué una determinada lectura de la norma resulta más válida, coherente y controlable que otra (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008). Desde mi punto de vista, sin argumentación suficiente no hay verdadera interpretación jurídica, sino simple afirmación de autoridad.

2.2. Métodos de interpretación

- **Interpretación literal.** Parte del significado gramatical de la norma. Su ventaja es la seguridad jurídica, pero su límite es el formalismo cuando el texto se vuelve insuficiente para captar el daño real (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).
- **Interpretación histórica.** Busca la intención del legislador y el contexto en que nació la norma. Ayuda a fijar alcance, pero puede congelar el sentido y dejar fuera transformaciones sociales (Hernández Manríquez, 2019).
- **Interpretación teleológica.** Atiende al fin de la norma. Permite recuperar su función protectora, aunque requiere argumentar con cuidado para evitar lecturas arbitrarias (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).

- **Interpretación sistemática.** Integra la norma dentro del sistema jurídico y sus principios. Da coherencia y evita contradicciones, especialmente cuando se conecta con derechos humanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019). En particular, la interpretación sistemática debe articular mandatos constitucionales y normas de protección de víctimas (p. ej. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024)), garantizando que la lectura de la norma responda a obligaciones constitucionales y convencionales.

La hermenéutica jurídica amplía la mirada al reconocer que toda interpretación tiene un horizonte de sentido: no basta traducir palabras, hay que comprender prácticas, estructuras de poder y efectos sobre las personas (Hernández Manríquez, 2019). La argumentación jurídica, por su parte, exige justificar por qué un método es preferible a otro en un caso concreto; sin esa justificación, la interpretación pierde legitimidad y se vuelve discrecional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008). Desde esta perspectiva, interpretar bien no es elegir el método más cómodo, sino el que resuelve el problema con mayor coherencia, control y protección de derechos.

En mi lectura, ninguno de estos métodos funciona de manera aislada. La interpretación literal ofrece un punto de partida necesario, pero no suficiente; la histórica ayuda a entender por qué nació la norma; la teleológica permite recuperar su finalidad protectora; y la sistemática evita que una disposición se aplique al margen de la Constitución y de los derechos humanos. Por eso considero que, en el sistema jurídico mexicano, la interpretación sistemática y la teleológica tienen especial relevancia cuando están respaldadas por una base literal suficiente y por una argumentación rigurosa. Su valor no consiste en sustituir el texto, sino en impedir que el texto se convierta en una excusa para decisiones injustas.

Mi posición personal es que la interpretación jurídica adquiere su verdadera importancia cuando obliga al operador jurídico a responder por las consecuencias de su lectura. Si un juez interpreta de forma estrecha conceptos como violencia, consentimiento o vulnerabilidad, no solo escoge una técnica: define quién queda protegido y quién queda expuesto. Por eso sostengo que interpretar correctamente no significa buscar la salida más cómoda, sino la más justificada frente al texto, al sistema y a la realidad del caso.

En consecuencia, la importancia de la interpretación jurídica no radica solo en aclarar qué dice una norma, sino en definir cómo operará frente a conflictos reales. Una mala interpretación puede normalizar estereotipos, vaciar derechos o volver insuficiente la protección de la víctima; una interpretación justificada, en cambio, permite conectar la ley con la dignidad humana, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia. Esa es la razón por la que sostengo que interpretar, dentro del sistema jurídico mexicano, implica una responsabilidad argumentativa

y no una simple operación gramatical.

3. Análisis de caso

3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)

Texto normativo de partida

El artículo 175 del Código Penal para el Estado de Jalisco sanciona a quien, por medio de violencia física o moral, tenga cópula con una persona mayor de edad. Ese punto de partida es decisivo porque toda la controversia gira en torno al alcance que debe darse a la expresión «violencia física»: si debe leerse en sentido estrecho, como fuerza corporal directa, o en sentido funcional, como imposición material sobre una persona colocada en estado de vulnerabilidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Hechos. En el caso analizado, la imputación por violación se sustentó en que la víctima perdió la consciencia tras ingerir alcohol y el imputado, aprovechándose de esa situación, la trasladó a otro lugar y le impuso la cópula. El juez de control dictó un auto de no vinculación a proceso al considerar que no se acreditaba violencia física; sin embargo, la instancia revisora revocó esa decisión. El criterio judicial sostuvo que la violencia física no exige necesariamente fuerza visible ni resistencia explícita de la víctima (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Normas jurídicas aplicadas. La norma penal directamente aplicable es el artículo 175 del Código Penal para el Estado de Jalisco, porque define el tipo de violación y exige violencia física o moral como medio de comisión. Además, la interpretación del caso debe leerse en armonía con el artículo 1 constitucional y con la Ley General de Víctimas, ya que la protección de la integridad y de la dignidad de la víctima impide interpretar el tipo penal desde estereotipos sobre resistencia física o conducta esperada (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

Problema jurídico. El núcleo del caso no está en discutir si hubo una escena visible de forcejeo, sino en decidir si el concepto de violencia física puede leerse de manera tan estrecha que deje fuera una imposición sexual realizada sobre una persona sin capacidad real de reacción. Ahí está el punto crítico: una lectura rígida del tipo penal puede terminar protegiendo la apariencia de la agresión y no la libertad sexual efectivamente vulnerada.

Interpretación literal. Si se toma la expresión «violencia física» en su versión más cerrada,

parecería exigirse fuerza corporal directa y resistencia apreciable de la víctima. Bajo ese filtro, el caso podría excluirse por no mostrar el patrón clásico de oposición física.

Interpretación histórica. Durante mucho tiempo, la comprensión tradicional del delito de violación estuvo atada a signos externos de lucha o resistencia. Ese trasfondo explica por qué el juez de control adoptó una lectura restrictiva: operó con una idea histórica del tipo penal que hoy resulta insuficiente frente a contextos reales de vulnerabilidad.

Interpretación teleológica. Si se observa la finalidad de la norma, el análisis cambia de eje. El objetivo no es premiar la capacidad de defensa de la víctima, sino proteger su libertad sexual y su integridad personal. Desde esa lógica, aprovecharse de un estado de inconsciencia o de imposibilidad de reacción constituye una forma material de imposición, aunque no existan golpes ni resistencia visible.

Interpretación sistemática. Leído dentro del sistema constitucional y convencional de protección a los derechos humanos, el artículo no puede interpretarse con estereotipos sobre cómo «debería» reaccionar una víctima. La coherencia del sistema exige entender la violencia física de manera funcional cuando existe control del agresor y aprovechamiento de una vulnerabilidad concreta.

Postura y consecuencia. La posición que sostengo es que el criterio judicial es correcto porque mueve el análisis al lugar donde realmente debe estar: la conducta del agresor y el contexto de dominio, no la capacidad defensiva de la víctima. Esa diferencia cambia por completo la lectura del caso. Si el Derecho exige resistencia visible, termina castigando la vulnerabilidad; si examina el control ejercido sobre la persona, recupera la función protectora de la norma. El límite necesario, desde luego, está en no trivializar la prueba: la condición de vulnerabilidad y su aprovechamiento deben demostrarse con seriedad.

Tabla 1: Argumentos a favor del criterio 1

Argumento	Desarrollo
Protege de forma más adecuada el bien jurídico	El principal acierto del criterio es que corrige una lectura estereotipada del tipo penal y protege mejor la libertad sexual. Si la violencia se reduce a golpes visibles o a resistencia corporal, la tutela penal queda subordinada a una imagen rígida de cómo «debe» reaccionar la víctima. La tesis rompe con ese esquema y traslada el análisis al verdadero núcleo de antijuridicidad: la imposición sexual obtenida mediante dominio material sobre una persona en situación de vulnerabilidad.

Continúa en la siguiente página

Argumento	Desarrollo
Fortalece la tutela judicial efectiva de la víctima	Desde un enfoque de acceso a la justicia, el criterio evita que la ausencia de resistencia física opere como barrera probatoria artificial. En delitos sexuales, exigir oposición corporal visible puede convertirse en un estándar irrazonable que invisibiliza contextos de inconsciencia, sometimiento o disminución extrema de capacidades. La interpretación amplia de violencia física permite valorar integralmente los hechos y mejora la tutela judicial efectiva sin desatender el deber de motivación suficiente.
Es compatible con una interpretación sistemática del orden jurídico	La tesis se sostiene mejor cuando se conecta con el artículo 1 constitucional, con la dignidad humana y con el principio de protección reforzada a víctimas. Bajo esa lectura, el tipo penal no opera aislado, sino coordinado con el mandato de evitar discriminación y estereotipos. Por eso considero que el criterio no expande arbitrariamente la norma, sino que actualiza su sentido conforme a la finalidad constitucional de proteger a la persona frente a formas reales de violencia sexual.

Tabla 2: Argumentos en contra del criterio 1

Argumento	Desarrollo
Puede tensionar la exigencia de taxatividad penal	Una objeción sería es que, si el concepto de violencia física se amplía sin límites argumentativos claros, el tipo penal puede perder precisión. En materia penal, la taxatividad no es un formalismo secundario, sino una garantía frente al poder punitivo. Si la categoría se vuelve demasiado abierta, la previsibilidad de la norma disminuye y aumenta el riesgo de decisiones dispares.

Continúa en la siguiente página

Argumento	Desarrollo
Existe riesgo de desdibujar la frontera entre interpretación y creación judicial	También puede sostenerse que una reconstrucción demasiado intensa del concepto de violencia física acerca al juzgador a una función cuasi legislativa. El problema no es solo teórico; también afecta la legitimidad de la decisión judicial. Cuando el tribunal redefine de manera extensa un elemento típico, debe justificar con especial rigor por qué esa lectura sigue anclada en el texto legal y no representa una sustitución del legislador.
Exige un estándar probatorio más robusto	La validez del criterio depende de que la vulnerabilidad y su aprovechamiento se acrediten con datos objetivos, inferencias razonables y motivación reforzada. Si esos extremos no se prueban con claridad, la interpretación amplia puede traducirse en incertidumbre fáctica y en debilitamiento del principio de presunción de inocencia. Por ello, la tesis es defendible, pero solo cuando se acompaña de control probatorio estricto y de una argumentación judicial técnicamente sólida.

3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equiparada (CDMX)

Texto normativo de partida

El artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, contempla la violación equiparada cuando la persona ofendida no puede resistir o no comprende el significado del hecho. El centro del problema interpretativo no está en repetir la fórmula legal, sino en establecer qué debe entenderse por incapacidad relevante para negar valor jurídico al consentimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Hechos. La tesis analiza un caso de violación equiparada en el que el problema no consistió en probar violencia física o moral, sino en determinar si la condición de la víctima impedía una decisión sexual verdaderamente voluntaria. El criterio sostiene que cuando la persona no puede resistir o no comprende lo que ocurre, esa situación no puede leerse como consentimiento, porque consentir exige capacidad real de decisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Normas jurídicas aplicadas. La norma penal directamente aplicable es el artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, porque regula la violación equiparada cuando la persona

no puede resistir o no comprende el significado del hecho. A ello se suman el artículo 1 constitucional y la Ley General de Víctimas, ya que la interpretación del consentimiento debe ser compatible con la dignidad humana, la igualdad y la protección reforzada de personas en situación de vulnerabilidad (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

Problema jurídico. Aquí el problema no consiste simplemente en preguntar si hubo o no resistencia, sino en definir cuándo una persona conserva capacidad real para consentir una relación sexual. Ese matiz es decisivo porque, si la pasividad se confunde con consentimiento, la protección penal se reduce; pero, si la incapacidad se presume sin base objetiva, también se corre el riesgo de anular indebidamente la autonomía personal. El desafío está en distinguir con precisión entre alteración, vulnerabilidad e imposibilidad efectiva de autodeterminación.

Interpretación literal. El texto legal separa la violación básica de la equiparada. En esta última no se exige violencia física o moral, sino incapacidad de resistencia o de comprensión. La literalidad ya muestra que el foco jurídico no está en la fuerza empleada, sino en la aptitud real de la persona para consentir.

Interpretación histórica. La incorporación de esta figura respondió a la necesidad de ampliar la tutela penal frente a agresiones sexuales cometidas contra personas que, por su condición concreta, no podían oponerse ni comprender plenamente lo que ocurría. Históricamente, el legislador intentó cerrar un vacío de protección que dejaba expuestas a personas especialmente vulnerables.

Interpretación teleológica. La finalidad de la norma es proteger la libertad y la autonomía sexual en su sentido material. Por eso, el consentimiento no puede reducirse a la ausencia de una negativa visible. Lo relevante es verificar si existía capacidad real para comprender el acto, valorar sus consecuencias y decidir sobre él de manera libre.

Interpretación sistemática. Leída junto con la dignidad humana, la igualdad y la protección reforzada de personas vulnerables, la norma exige una valoración integral del estado cognitivo, de la capacidad volitiva, de la posibilidad de expresar voluntad y del contexto concreto de los hechos. En otras palabras, el sistema no protege una ficción de consentimiento, sino una autodeterminación auténtica.

Postura y consecuencia. Considero que este criterio acierta al colocar el consentimiento en su dimensión real y no en una versión vacía o meramente aparente. En delitos sexuales, no basta decir que alguien «no se opuso»; jurídicamente debe probarse si esa persona podía comprender, decidir y sostener una voluntad libre. Ese es el punto clave. La ebriedad, la intoxicación, la discapacidad, un trastorno mental o un estado de inconsciencia no producen automáticamente la misma consecuencia jurídica, pero tampoco pueden analizarse con fórmulas simplistas. Cada supuesto exige revisar el grado de afectación real de las facultades

mentales y volitivas.

Desde esta perspectiva, la interpretación no puede descansar ni en prejuicios ni en etiquetas generales. Debe construirse con datos periciales, elementos contextuales y criterios objetivos que permitan distinguir entre una autonomía disminuida y una autonomía anulada. Si esa distinción se hace bien, el criterio protege de manera más seria a la víctima; si se hace mal, puede deteriorar tanto la seguridad jurídica como la consistencia de la decisión judicial. Por eso sostengo que la «incapacidad para consentir» debe entenderse como la imposibilidad material y/o psíquica de formar, expresar o sostener una voluntad libre, acreditada con rigor y no presumida por estereotipo.

Tabla 3: Argumentos a favor del criterio 2

Argumento	Desarrollo
Aclara el contenido jurídico del consentimiento	El mayor mérito del criterio es que distingue entre consentimiento y simple ausencia de resistencia. Esa precisión tiene valor dogmático porque impide equiparar pasividad, confusión o inmovilidad con una voluntad válida. En delitos sexuales, el consentimiento jurídicamente relevante requiere comprensión del acto, autodeterminación y posibilidad real de expresar una decisión libre; por eso el criterio mejora la calidad conceptual del análisis penal.
Refuerza la autonomía sexual desde una perspectiva material	La tesis protege mejor a personas vulnerables porque reconoce que la autonomía no desaparece solo cuando existe inconsciencia total; también puede verse anulada por estados intermedios que impiden decidir de manera auténtica. Este punto evita una concepción binaria e irreal del consentimiento. En lugar de preguntar únicamente si la víctima «se movió» o «dijo no», el criterio exige revisar si conservaba capacidad real para autodeterminarse.
Es congruente con dignidad humana e igualdad	Exigir capacidad real de decisión es compatible con un enfoque constitucional y de derechos humanos, ya que impide que el silencio, la inmovilidad o la desorientación se conviertan en presunciones de consentimiento. A mi juicio, ese es el aporte más sólido del criterio: vincula la interpretación penal con la dignidad humana y con la obligación estatal de proteger de manera reforzada a personas colocadas en una situación de especial vulnerabilidad.

Tabla 4: Argumentos en contra del criterio 2

Argumento	Desarrollo
Puede derivar en paternalismo jurídico si se aplica sin matices	Si la tesis no distingue con precisión entre discapacidad, intoxicación transitoria, trastorno mental o afectación emocional parcial, corre el riesgo de invalidar indebidamente decisiones de personas que sí conservaban capacidad jurídica y volitiva. La protección penal debe evitar la revictimización, pero también respetar la agencia personal cuando esta existe.
La noción de incapacidad puede volverse indeterminada	Otra objeción relevante es la ambigüedad en la frontera entre consentimiento defectuoso e incapacidad suficiente para anularlo. Ese problema se vuelve más intenso en supuestos de ebriedad, somnolencia, medicación o alteraciones psíquicas parciales, donde la valoración judicial requiere criterios técnicos finos. Si esa frontera no se define con claridad, disminuye la seguridad jurídica.
Demanda motivación reforzada y prueba pericial/-contextual	Un estándar amplio de incapacidad solo es legítimo si se sostiene con prueba objetiva, análisis contextual y motivación judicial rigurosa. De lo contrario, la finalidad protectora del criterio puede debilitar tanto la presunción de inocencia como la consistencia de las decisiones penales. Por eso, la tesis es convincente en su orientación protectora, pero su aplicación correcta depende de un control probatorio y argumentativo especialmente estricto.

4. Conclusiones

La actividad permitió confirmar que la interpretación jurídica no es una operación secundaria del Derecho, sino el mecanismo que define su eficacia real. La reflexión conceptual mostró que interpretar una norma exige articular literalidad, contexto, finalidad y sistema; por eso, la hermenéutica y la argumentación resultan indispensables cuando el texto legal, por sí solo, no basta para resolver conflictos complejos. En los dos criterios analizados, la SCJN desplaza el foco desde la resistencia física o la pasividad aparente hacia la protección efectiva de la autonomía sexual, corrigiendo estereotipos que durante mucho tiempo limitaron el reconocimiento jurídico de la violencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

La postura final que sostengo es que, en el sistema jurídico mexicano, la interpretación

sistemática y la teleológica adquieren especial importancia cuando está en juego la dignidad de la persona y la protección de víctimas, siempre que permanezcan controladas por el texto legal y por una argumentación rigurosa. En términos prácticos, esto significa que interpretar bien no equivale a ampliar arbitrariamente la ley, sino a justificar por qué una lectura protege mejor los derechos sin vaciar el principio de legalidad. Dicho de otro modo, una buena interpretación no premia formalismos vacíos, sino decisiones capaces de explicar por qué protegen mejor la libertad, la igualdad y el acceso a la justicia. Ese equilibrio es el punto central del análisis realizado y, a mi juicio, la principal enseñanza jurídica de esta actividad.

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Delito de violación. para configurar la violencia física que exige el tipo penal previsto en el artículo 175 del código penal para el estado de jalisco, debe excluirse la idea tradicional relativa a que el agresor debe ejercer alguna fuerza y la víctima oponer resistencia”, 2022, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025574>. Tesis III.3o.P.11 P (11a.), Registro digital 2025574. Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Incapacidad de resistencia o ausencia de comprensión. son descartadas como muestra de consentimiento en el delito de violación equiparada (artículo 175 del código penal del distrito federal, aplicable para la ciudad de México)”, 2019, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020975>. Tesis 1a. XCVI/2019 (10a.), Registro digital 2020975. Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019.

Hernández Manríquez, J., Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5649-nociones-de-hermeneutica-e-interpretacion-juridica-en-el-contexto-mexicano>.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Memoria del segundo y tercer seminarios de argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7064-memoria-del-segundo-y-tercer-seminarios-de-argumentacion-juridica-coleccion-scn>.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución política de los estados unidos mexicanos (texto vigente)”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente, última reforma DOF 03-03-2026.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley general de víctimas (texto vigente)”,

2024, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5661234&fecha=01/04/2024. Texto vigente, ultima reforma DOF 01-04-2024.